

1016260-69.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: FABIO SZNIFER

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11). Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1016260-69.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016260-69.2021.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Andersom da Silva Pereira

Requerido:

Estado de São Paulo e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO SZNIFER

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/09. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo absolutamente desnecessária a oitiva de testemunhas, já que a prova documental produzida é suficiente para esclarecer a dinâmica fática. Ademais, nenhuma das partes requereu a dilação probatória, a revelar inequívoca preclusão. Não há preliminares. O feito está em ordem. As partes são legítimas e bem representadas. O pedido é certo, possível, jurídico e determinado. No mérito, o pedido é procedente.

Inicialmente, verifico que a requerida não contestou a prejudicial de mérito da prescrição. De fato, há anotação de débito de IPVA dos anos de 2015 e 2016 (fls. 60/61), com constituição do crédito há mais de 5 anos, sem qualquer prova de distribuição de execução fiscal, ou qualquer outro ato que interrompa o prazo prescricional. Assim, declaro a prescrição do IPVA dos anos de 2017 e anteriores. Estabelece o artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296/08: "O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a

propriedade de veículo automotor”.

Prosseguindo, o artigo 11 da Lei 6.606/89 prevê: “O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. Parágrafo único A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.”

Nessa linha, note-se que o artigo 1º do Decreto Estadual nº 40.846/96, que regulamenta a dispensa de pagamento do IPVA, prevê expressamente a dispensa do pagamento quando ocorrido o evento que descaracterize o domínio ou posse, já definindo o termo inicial da dispensa, qual seja, a partir do exercício seguinte, muito embora o artigo 2º discipline o procedimento de requerimento de dispensa:

“Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11). Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no “caput” e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo.”

A par da documentação exigida pelo regulamento estadual supra transcrito, não se pode esquecer que o IPVA é tributo de natureza real, incidente sobre a propriedade de veículo automotor. Desaparecendo a propriedade ou mesmo a posse, deixa de existir também a relação jurídica que dá fundamento à hipótese de incidência tributária, já que o critério material para a cobrança do tributo é exatamente o domínio/posse do veículo.

Assim, embora respeitável a manifestação do Estado Paulista nos autos, não há como agasalhar a alegação da Fazenda no sentido de que o tributo seria exigível porque o autor não teria procedido a baixa do veículo perante o órgão competente até a presente data. Tal medida não tem o condão de suprir a exigência legal de efetiva propriedade apta a justificar a exação. Nesse sentido, já se decidiu:

“Com efeito, o artigo 1º, caput, da Lei Estadual nº 6.606/1989 estabelece que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. Assim, o simples descumprimento de uma determinação burocrática não pode ter o condão de gerar a penalidade referente a pagar tributo desprovido de fato gerador. Desta forma, andou bem a magistrada a quo ao decidir que assiste razão ao autor quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA a partir da ocorrência do sinistro, por ser circunstância que faz desaparecer o fato gerador do tributo.” (Apelação 0008963-72.2014.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Público, Desembargador Rubens Rihl, j. 11/05/2015).

“Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de IPVA e inscrição no CADIN. Impossibilidade da cobrança do tributo e demais encargos em situação de apreensão do bem pela autoridade. Ausência da propriedade do bem que não autoriza a exigência do tributo. Artigo 11 da Lei Estadual n. 6.606/89. Ausência, não obstante, de prova de que a inscrição tenha causado danos morais. Recurso parcialmente provido.” (Apelação 0001299-06.2012.8.26.0450 Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Comarca: Piracaia; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro: 17/12/2015)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO APREENHIDO E OBJETO DE ROUBO. Pretensão à declaração de inexigibilidade de IPVA. Possibilidade. Veículo que não está na posse do autor. Inteligência do art. 11 da Lei Estadual 6.606/89 e do art. 14 de Lei Estadual 13.296/08. Precedentes. Verba honorária bem fixada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0022544-66.2013.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2018; Data de Registro: 02/03/2018) IPVA - Inexigibilidade - Veículo apreendido por ordem judicial - Sentença de procedência decretada corretamente em primeiro grau - Documentação comprovando a

apreensão do veículo pelo Poder Público - Perda da posse efetivamente demonstrada - Isenção que se impõe por força do disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e no art. 14, §2º da Lei Estadual 13.296/2009 - Tributo que tem natureza real, incidindo sobre a propriedade do automotor, nos termos do art. 155, III, da CF - Lei estadual que, nesse passo, não pode alterar o alcance do imposto para abranger aquele que não mais mantém relação de propriedade com o bem - Transferência da propriedade de bem móvel que se opera com a tradição (art. 1.267 do CC), não se podendo admitir a tributação sobre fato fictício - Precedentes desta E. Corte - Apelo da Fazenda Estadual não provido. (TJSP; Apelação 1045440-81.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)

Note-se que a autora trouxe prova suficiente da apreensão do veículo, em razão de bloqueio de circulação expedido pela Justiça do Trabalho a fls. 28, não havendo contraprova ou argumento por parte da Fazenda requerida que inquine tal conclusão. Ainda que a ré alegue que o veículo foi apreendido por infração de trânsito, os documentos anexados demonstram que a apreensão foi decorrência de ordem judicial de penhora, já excluída no ano de 2015, de modo que o autor não é responsável pelos custos com a apreensão e depósito do veículo.

Assim, havendo perda da posse do veículo em razão de apreensão determinada por ordem judicial, é necessário acolher o pedido, para declarar inexigíveis os tributos estaduais incidentes sobre o bem a partir do ano de 2015, como dispõe claramente o parágrafo único do artigo 11 da Lei 6.606/89: "A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício".

Em continuação, uma vez reconhecida a inexigibilidade do tributo, essencial condenar a ré na obrigação de fazer consistente em retirar o nome da autora do CADIN pelo inadimplemento do IPVA acima mencionado, bem como em excluir qualquer anotação ou protesto em seu desfavor, liberando o veículo para o autor.

Ainda, presentes os requisitos legais, mormente a probabilidade do direito invocado, diante dos argumentos supra, e perigo na demora, já que a manutenção da inscrição poderá gerar relevantes danos à autora, defiro a tutela antecipada, para que referida obrigação seja cumprida no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente sentença.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a prescrição dos débitos de IPVA incidentes nos anos anteriores a 2017; 2. DECLARAR inexigível em relação ao autor o IPVA referente ao veículo descrito na inicial, qual seja HONDA/XRE, placas ESI 2246, do exercício de 2015 até o ano de 2022, observado que foi determinada a liberação do veículo ao autor; 3. CONDENAR a Fazenda Estadual à obrigação de fazer, consistente em liberar o veículo ao autor, bem como de não inscrever o nome do autor junto ao CADIN, cadastro de inadimplentes ou Tabeliães de Protesto pelo débito do IPVA mencionado no item anterior, DEFERINDO tutela antecipada em sentença, para determinar que seja liberado o veículo, e retirada toda e qualquer anotação em nome do autor pelo débito de IPVA descrito nos itens anteriores, no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente.

Sem condenação no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios diante da gratuidade do procedimento em primeira instância, nos termos do que determina o artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, ressalto à parte sucumbente que na hipótese de interposição de recurso, deverá ser observado o disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, com o recolhimento inclusive das custas dispensadas nesta instância, exceto no caso de deferimento de Justiça Gratuita.

A presente sentença, assinada digitalmente, servirá como ofício, que poderá ser encaminhado diretamente pelo autor, para que retire o veículo apreendido.

Sem reexame necessário, diante da natureza do procedimento.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido em 30 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Santos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA